

Lügen, Lügen, guter Glaube Brutal wurde eine Studentin in Freiburg ermordet. Der Prozess gegen Hussein K. offenbarte das ganze Ausmaß an Sorglosigkeit und Misss....

Lügen, Lügen, guter Glaube; Brutal wurde eine Studentin in Freiburg ermordet. Der Prozess gegen Hussein K. offenbarte das ganze Ausmaß an Sorglosigkeit und Missständen im Umgang mit Flüchtlingen. Kommenden Donnerstag wird das Urteil gefällt

Welt am Sonntag

18. März 2018

Copyright 2018 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte vorbehalten



Section: PANORAMA; PANORAMA; S. 19; Ausg. 11

Length: 1397 words

Byline: Gisela Friedrichsen

Body

Freiburg

Der Zeuge versichert: "Ich habe nicht gelogen, sondern nur etwas Falsches gesagt." Das Gericht hatte ihn eben auf Widersprüche zwischen seinen Aussagen vor der Polizei und denen vor Gericht hingewiesen. Ja, was denn nun? Welche Version ist die Wahrheit? Der Zeuge, ein Landsmann des Angeklagten, schaut fragend um sich. Man sage das, was im Augenblick nützlich erscheine, erklärt er. Man mache sich älter, um respektvoll behandelt zu werden. Oder jünger, wenn man davon Vorteile habe. Dass das Gericht von ihm die Wahrheit wissen will, scheint der Zeuge nicht zu begreifen. Welche Wahrheit denn?

Fast alles ist fraglich in diesem Mordprozess vor der Jugendkammer des Freiburger Landgerichts, die seit September das Verbrechen des Angeklagten Hussein K. an der 19-jährigen Studentin Maria L. verhandelt. Sein Geburtsdatum, seine Herkunft, sein Geständnis, die junge Frau in der Nacht des 16. Oktober 2016 am Ufer des Flusses Dreisam vergewaltigt und ertränkt zu haben, seine frühere Delinquenz. Manches stimmt vielleicht, vieles ist gelogen oder bleibt im Dunkeln.

Die Staatsanwaltschaft wirft K. vor, der jungen Frau in jener mond hellen Nacht aufgelauert zu haben, als sie nach einem Studentenfest nach Hause radelte. K. will zunächst nicht gesehen haben, wer sich näherte - ein Mann oder eine Frau. Doch Sachverständige widerlegten diese Aussage, die Sicht war bestens.

Er muss dann gegen das Rad der Ahnungslosen getreten und sie zu Boden gerissen sowie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Dann schleppte er laut Anklage Maria L. durch dichtes Ufergebüsch an den Fluss, wo er sich eine Stunde lang an ihr auf brutalste Weise verging. Anschließend warf er sie ins Wasser, und zwar so, dass sie ertrank. Jeder Schritt ließ sich dank der Health-App auf K.s Handy nachvollziehen.

Lügen, Lügen, guter Glaube Brutal wurde eine Studentin in Freiburg ermordet. Der Prozess gegen Hussein K. offenbarte das ganze Ausmaß an Sorglosigkeit und Misss....

Ist er nun Afghane? Oder Iraner? Minderjährig oder erwachsen? Er sei 17 Jahre alt, und sein Vater sei von den Taliban umgebracht worden, gab er an, als er im November 2015 in Deutschland aufgegriffen wurde. Vor Gericht korrigiert er sein Alter auf 19 Jahre zur Tatzeit. Eine Lüge, um nach dem milderen Jugendstrafrecht beurteilt zu werden? Dabei sieht er aus wie mindestens Mitte 20.

Beim Jugendamt Freiburg glaubte man ihm die 17 Jahre. "Vom Gesamtbild her waren seine Angaben plausibel", beteuert ein Mitarbeiter vor Gericht, der sich selbst als "sehr erfahren im Umgang mit jungen Flüchtlingen" bezeichnet. Rund 70 "Clearing-Gespräche" mit solchen Jugendlichen habe er schon geführt, ehe er mit Hussein K. zu tun bekam. Der habe nach seinem Eindruck "insgesamt authentisch" gewirkt.

"Haben Sie mit ihm über Alkohol und Drogen gesprochen?" fragt Pflichtverteidiger Sebastian Glathe. "Nein." Wurde K. gefragt, warum er "psychologische Hilfe" haben wollte? "Nein." Vieles blieb unerwähnt oder was die Gutgläubigkeit der Wohlmeinenden hätte erschüttern können, wurde nicht hinterfragt.

Hussein K. wird also "in Obhut" genommen. Beim Jugendamt Hochschwarzwald richtet man eine Vormundschaft für ihn ein und erstellt einen "Hilfeplan". Weitere Kontakte oder Kontrollen unterbleiben. Eine afghanische Pflegefamilie stellt ihm und einem weiteren Flüchtling eine Wohnung in ihrer Freiburger Villa zur Verfügung. K. soll zur Schule gehen, taucht aber nur ab und zu im Unterricht auf. Ein Praktikum in einem Kfz-Betrieb lehnt er wegen "niederer Tätigkeiten" ab, denn er sollte Teppiche säubern. Eine Ausbildung in einer Schreinerei sagt ihm nicht zu, weil es dafür "zu wenig Geld" gebe. Lieber geht er seiner Wege, trinkt Alkohol, nimmt Drogen und hält die Pflegeeltern auf Abstand.

Das sei nicht ungewöhnlich, erklärt die Frau vom Jugendamt als Zeugin vor Gericht. Die Vorsitzende Richterin Kathrin Schenk zieht ungläubig die Brauen hoch. Die Zeugin muss zugeben, sich in Hussein massiv getäuscht zu haben. Wie kam sie dazu, ihm zu glauben? Sie ringt um Worte. "Ein Erwachsener", fällt ihr ein, "der macht ein Praktikum auch dann, wenn es ihm nicht gefällt. Und wenn er weiß, dass Sport ihm guttut, dann treibt er auch Sport." Hussein hatte zu nichts Lust. Also "noch Teenager".

In der Freiburger Kinder- und Jugendpsychiatrie wird für K. ein extra auf ihn zugeschnittener Therapieplan entwickelt. Denn ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, so die Logik der Klinik, ist gewiss traumatisiert. Doch ebenso wenig, wie K.s Vater von den Taliban umgebracht wurde - im Gegenteil, der Mann telefonierte kürzlich höchst lebendig mit der Vorsitzenden - , so wenig war K. traumatisiert. Wie kam es zur Diagnose einer behandlungsbedürftigen "posttraumatischen Belastungsstörung"? fragt das Gericht verwundert. Das sei alter universitärer Brauch, erklärt der Psychiater Hartmut Pleines in seinem Gutachten, Angaben eines Patienten ungeprüft zu übernehmen. Dass so viel und so dreist gelogen und betrogen wird bei den Selbstauskünften, konnte sich bisher offenbar niemand vorstellen.

Der Fall des Hussein K., über den am Donnerstag das Freiburger Gericht sein Urteil sprechen wird, zeigt wie unter dem Brennglas die Folgen der unkontrollierten Zuwanderung von tatsächlichen oder angeblichen Flüchtlingen und einer dem Missbrauch Tür und Tor öffnenden Willkommenskultur. Hussein K. etwa machte sich wie viele andere auf in die Fremde, weil sie von einem Leben im Überfluss träumten und/oder weil ihnen der Boden wegen sexueller Übergriffe und anderer Straftaten in der Heimat zu heiß geworden war.

Zunächst landete K. in Griechenland. Dort fiel er eine junge Frau ähnlich an wie später sein Freiburger Opfer, mit dem Unterschied nur, dass die Griechin schwer verletzt mit dem Leben gerade noch davonkam. Von den zehn Jahren Jugendstrafe, die ein Gericht in Korfu dafür verhängte, verbüßte K. nur zwei. Dann kam eine Amnestie, er war frei. Weisungen, die das Gericht ihm auferlegt hatte, scherten ihn nicht. Er bestieg den nächsten Bus nach Deutschland, wo er mit offenen Armen aufgenommen wurde.

Vor Gericht drückte sich so mancher Zeuge vor einer Antwort auf die Frage, welche Summen konkret in welchen Taschen - vermeintlich zugunsten von Flüchtlingen - versickern. Die "Badische Zeitung" ist der Frage nachgegangen, wie es zur Tatzeit um die Kontrolle der Unterbringung und der Aufwendungen für Asylsuchende stand. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Ein privater Jugendhilfeträger namens "Wiese" hatte, ohne dazu berechtigt gewesen zu sein, mit dem Kreisjugendamt eine Summe von monatlich 5000 Euro je Flüchtling für

Lügen, Lügen, guter Glaube Brutal wurde eine Studentin in Freiburg ermordet. Der Prozess gegen Hussein K. offenbarte das ganze Ausmaß an Sorglosigkeit und Misss....

dessen Betreuung vereinbart. Wie viel dieser Träger davon an wen weitergab, blieb ihm überlassen. 2800 Euro pro Mann und Monat flossen an die afghanische Pflegefamilie von Hussein K., die, ebenfalls unberechtigt, dieses Geld einstrich. K. und sein Mitbewohner erhielten jeweils 400 Euro Taschengeld, der üppige Rest verblieb bei der Familie. Deren Bemühungen für ihre "Schützlinge" erschöpften sich in der Nachschau, ob die Wohnung in Ordnung gehalten wurde.

Das Gericht scheute weder Kosten noch Mühen, K.s Angaben auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Denn dass er nicht wieder davonkommen darf, liegt auf der Hand. Sogar Zeugen aus Griechenland wurden geholt, die berichteten, wie K. sich über die dortigen Ermittlungen gewundert habe, weil die schwer verletzte Griechin "doch nur eine Frau" gewesen sei - für Psychiater Pleines einer jener Mosaiksteine, die sich zum Bild eines Psychopathen ohne jugendtümliche Züge fügen. Zwei Millionen Euro sollen allein die Untersuchungen zur Feststellung von K.s ungefährem Alter gekostet haben. Denn Baden-Württemberg lehnt das Röntgen von Handwurzelknochen zur Altersfeststellung ab, wie es heißt, wegen der Menschenwürde der Asylsuchenden. Dafür wurden die Jahresringe eines gezogenen Zahns, den K. aufbewahrt hatte, in einem höchst aufwendigen, dafür aber umso zuverlässigeren Verfahren analysiert. Demnach ist er zwischen 22 und 26 Jahre alt.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten gegen K. die höchstmögliche Strafe: Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung, und wegen einer "eingeschliffenen Bereitschaft zu solchen Taten", wie Psychiater Pleines sagte, Sicherungsverwahrung. Doch K. steht in Freiburg vor Gericht, einer überwiegend grün orientierten Stadt, in der eine Tat wie die an Maria L. zunächst als "lokales Ereignis" heruntergespielt wurde, ehe sich ihre wahre Dimension nicht mehr vertuschen ließ. Das Urteil wird zeigen, ob man inzwischen anders denkt.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

dpa/Patrick Seeger

"Vom Gesamtbild her waren seine Angaben plausibel", erklärte das Jugendamt - Hussein K. im Landgericht Freiburg

Patrick Seeger

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WAS

Subject: ANKLAGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); MORD (90%); ZEUGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); JUGENDLICHE (89%); STRAFVERTEIDIGUNG (79%); FAMILIE (78%); GESTÄNDNISSE VOR GERICHT (78%); PFLICHTVERTEIDIGER (78%); STAATSANWÄLTE (78%); TÖTUNGSDELIKTE (78%); VERBRECHEN (77%); STRAFRECHT (64%); TALIBAN (63%)

Lügen, Lügen, guter Glaube Brutal wurde eine Studentin in Freiburg ermordet. Der Prozess gegen Hussein K. offenbarte das ganze Ausmaß an Sorglosigkeit und Misss....

Industry: PFLICHTVERTEIDIGER (78%); STAATSANWÄLTE (78%)

Geographic: FREIBURG, DEUTSCHLAND (90%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (58%); AFGHANISTAN (57%)

Load-Date: March 18, 2018

End of Document